

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires 26 de agosto de 2025.

Autos y Vistos; Considerando:

El planteo de nulidad efectuado se basa en un desistimiento de la acción y el derecho en los términos del artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con costas a cargo de quien desiste y, por lo tanto, se pretende una declaración de nulidad por la nulidad misma (Fallos: 322:507 y 339:480, entre muchos otros).

Por tal razón, corresponde estar a lo resuelto en la sentencia dictada por esta Corte el día 14 de agosto del corriente.

Por ello, se desestima sin más la presentación del día 18 de agosto de 2025. Notifíquese y cúmplase con la sentencia mencionada.

HORACIO ROSATTI — RICARDO LUIS LORENZETTI — MARIO OSVALDO BOLDÚ
— PATRICIA MARCELA MOLTINI — MARIANO LLORENS.

Recursos de revocatoria y nulidad interpuestos por **Tabacalera Sarandí S.A.**, parte actora, representada por el **Dr. Facundo Andrés Álvarez**.

INDICE POR LOS NOMBRES DE LAS PARTES

A

Acevedo, Eva María c/ Manufactura Textil San Justo s/ quiebra: p. 189

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. c/ Comuna de Delfín Gallo y otro s/ contencioso administrativo – varios: p. 276

AFIP c/ Organización Coordinadora Argentina SRL s/ ejecución fiscal: p. 953

Agropecuaria Cerro del Águila S.A. y otro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ retardo y denegación de justicia: p. 678

Albarracín, Carlos Ciro c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.: p. 31

Aranalde, Gabriel Ignacio c/ Universidad Nacional de Rosario s/ recurso directo ley de educación superior ley 24.521: p. 389

Arysa S.R.L. s/ concurso preventivo por conversión – hoy quiebra: p. 314

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ GCBA s/ inc. de apelación: p. 48

ASSUPA y otros c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental: p. 708

Autoservicio Mayorista Diarco SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ acción declarativa de inconstitucionalidad: p. 95

Ayala, Andrea Fabiana c/ Banco de Servicios y Transacciones S.A s/ hábeas data (art. 43. C.N.): p. 295

B

B., S. S. c/ C., R. R. s/ homologación de convenio (civil): p. 286

Baez, Diego Jesús c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial: p. 165

Banco Tierra del Fuego s/ incidente de recurso extraordinario: p. 700

Bertulazzi, Leonardo y otro s/ extradición art. 52: p. 644

Bertulazzi, Leonardo c/ EN – Vicejefatura de Gabinete del Interior – CONARE (ex 227194/02 – resol. 320/24) s/ recurso directo de organismo externo: p. 807

Blanco, Adrián Alberto c/ IBM Argentina S.R.L. s/ despido: p. 172

Blindaje Seguridad SRL c/ Ponce de León, Alejandro y otro s/ daños y perjuicios: p. 274

Boero, Dora Patricia c/ EN – M Justicia y DDHH – Registro Nacional de la Propiedad del Inmueble y otros s/ hábeas data: p. 100

Budeguer, Juan José c/ Estado Nacional – ONABE y otro s/ prescripción adquisitiva: p. 248

Bull Market Brokers SA y otros c/ Comisión Nacional de Valores s/ apelación de resolución de la Comisión Nacional de Valores: p. 289

C

Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ acción contencioso administrativa: p. 879

Cabrera, Roberto Ángel s/ incidente de recurso extraordinario: p. 474

Cáceres Carrera, Facundo Ariel y otro c/ Ford Argentina S.C.A. y otro s/ sumarísimo: p. 802

Cámara de Frigoríficos Exportadores de
Pescado de Río y Afines c/ Subsecretaría
de Pesca y Agricultura de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
s/ amparo ley 16.986: p. 59

Cámara de Productores y Comercializadores
de Infusiones (CAPROCOINO) c/ Instituto
Nacional de la Yerba Mate s/ amparo ley
16.986: p. 308

Campodónico, Matilde Alicia y otros c/ América
TV S.A. y otros s/ daños y perjuicios: p. 821

Campos, Carlos Osvaldo y otros c/ Colegio de
Abogados y Procuradores de la Ciudad de
Mendoza s/ recurso extraordinario provincial:
p. 92

Caprin, Orestes Carlos s/ recurso extraordinario
federal: p. 296

Caram, Cecilia Mónica del Valle s/ incidente de
revisión promovido por AFIP - DGI: p. 576

Carbonell, Jorge Marcelo s/ homicidio: p. 287

Carol, María Luisa y otros c/ Haras El Moro SA
y otro s/ nulidad de escritura/instrumento:
p. 755

Carrizo, Roberto Antonio c/ Galeno ART S.A. s/
accidente - ley especial: p. 889

Carrizo, Rubén Alberto c/ Asociart ART S.A. s/
accidente - ley especial: p. 54

Cartellone, José c/ AFIP s/ amparo ley 16.986:
p. 101

Casinos de Buenos Aires SA y otros c/ Lotería
Nacional SE y otros s/ inc. de medida
cautelar: p. 179

Cassina, Tula Judith c/ EN - DNM s/ recurso
directo DNM: p. 90

Castro, Juan Domingo y otro c/ Junta Electoral
Central UTHGRA y otro s/ incidente: p. 524

Ceballos, Alberto Francisco c/ Ford Argentina
S.C.A. s/ despido: p. 834

Cepas Argentinas S.A. c/ Córdoba, Provincia
de s/ acción declarativa de certeza: p. 405

Cillo, Cristian Javier c/ Hidruco Chiroque,
Claudia Mónica s/ desalojo por falta de
pago: p. 259

Clínica Privada Ranelagh S.A. y otro c/
Instituto Nac. de Serv. Soc. para Jubilados y
Pensionados s/ cobro de sumas de dinero:
p. 487

Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. c/
Buenos Aires, Provincia de s/ incidente: p.
325

Codapri S.A. c/ Banco Macro S.A. s/ daños y
perjuicios - recurso de inconstitucionalidad:
p. 452

Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/
Córdoba, Provincia de s/ Acción declarativa
de inconstitucionalidad.: p. 338

Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/
incidente de recurso extraordinario: p. 782

Courel, Manuel Alberto c/ Dirección General
Impositiva s/ recurso directo de organismo
externo: p. 589

D

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION C/
ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ AMPAROS
Y SUMARISIMOS: p. 895

Diego Deportes SA s/ incidente de revisión de
crédito: p. 917

Donocik, Luis Juan s/ recurso de apelación: p.
346

E

E.N. Dirección Nacional de Migraciones c/
Martínez Alvite, Manuel s/ ejecución fiscal:
p. 323

Empretuc S.A. s/ incidente de revisión
(promovido por AFIP - DGI): p. 805

ENRE c/ Bergoglio, Sergio Enrique Víctor y
otros s/ inhibitoria: p. 291

Escobedo Cuevas, Cristian Antonio s/ incidente
de recurso extraordinario: p. 262

Estado Nacional (Ministerio de Economía) c/ La
Rioja, Provincia de s/ acción de lesividad:
p. 461

Estado Nacional c/ La Rioja, Provincia de s/
nulidad de acto administrativo: p. 813

Explora SA c/ EN-Secretaría de Gobierno de
Energía s/ inc. apelación: p. 434

F

Favero, Juan Manuel y otro s/ incidente de
recurso extraordinario: p. 246

Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros
s/ incidente de recurso extraordinario.: ps.
443 y 494

Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/
Incidente: ps.43 y 45

Fisco Nacional c/ Alba Compañía Argentina de Seguro S.A. fiador solidario de la firma Grabacento S.A. por diferimiento s/ ejecución fiscal – A.F.I.P.: p. 437

G

General Tomás Guido S.A.C.I.F. s/ incidente de revisión de crédito: p. 932

Giménez, Mirta Raquel c/ Programa Federal Incluir Salud y otro s/ amparo ley 16.986: p. 533

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ incidente de verificación de créditos: p. 34

Gómez, José Antonio y otro c/ Mariño, Sandra Mariana (fallecida) y otros s/ daños y perjuicios: p. 260

Gómez, Luis Florentino c/ Federación Patronal Seg. S.A. y otros s/ regulación de honorarios - incidente civil: p. 532

González, Oscar Eduardo s/ incidente de incompetencia: p. 82

Griego, Brandon o Maximiliano Pereyra s/ incidente de incompetencia: p. 60

H

Haras El Moro SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en Carol, María Luisa y otros c/ Haras El Moro SA y otro s/ nulidad de escritura/instrumento (expte n° 16057/2004): p. 716

Hotesur S.A. c/ Altman, Daniel Ernesto s/ daños y perjuicios: p. 473

I

Illarraz, Justo José s/ promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación s/ impugnación extraordinaria: p. 611

J

Jorge, Alfredo Alberto y otro s/ lesiones culposas (art. 94 - 1° párrafo): p. 659

Juzgado Federal con competencia electoral Distrito Buenos Aires s/ recurso de apelación: p. 78

K

Khaiat, Mohamed Amir c/ Coppel S.A. s/ despido: p. 809

Kia Argentina S.A. c/ Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones s/ demanda contencioso administrativa: p. 355

L

Laborda, Eduardo s/ sucesión ab-intestato: p. 439

Lago, Adriana Marcela y otro c/ Aerolíneas Argentinas S.A. s/ ordinario: p. 94

Li, Ruhai c/ Dirección Nacional de Migraciones s/ contencioso administrativo – varios: p. 940

Lijo, Ariel Oscar s/ solicitud de licencia: p. 83

López, Bernardo c/ Servicio de Catastro e Información Territorial s/ recurso de amparo: p. 519

López, Leonor Matilde y otro c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.: p. 275

Lorenzetti, Diego Hernán c/ San Luis, Provincia de y Otro s/ acción autónoma de nulidad: p. 108

Loyola, Sergio Alejandro s/ comercialización de estupefacientes - recurso de inconstitucionalidad - recurso extraordinario: p. 113

M

M., M. C. y otro s/ lesiones graves (art. 90): p. 635

Méndez Pereda, Lorenzo Jesús s/ extradición: p. 886

Mevaterapia SA c/ Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio s/ sumarísimo: p. 680

Monzón, Horacio Andrés y otros s/ incidente de incompetencia: p. 89

Moreyra, María Del Carmen c/ Sanatorio Juncal S.A y otros s/ interrupción de prescripción: p. 256

Municipalidad de Villa Gesell c/ Estado Nacional Argentino (PEN) s/ amparo ley 16.986: p. 36

N

- N.N. s/ incidente de incompetencia.
Denunciante: Andrés, Clara y otro: p. 33
- N.N. s/ incidente de incompetencia. Víctima: B., S. D.: p. 53
- Naturgy Ban S.A. (antes Gas Natural Ban S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad: p. 728
- Nelson, Juan Manuel c/ Fundación Norberto Quirno y otros s/ nulidad de acto jurídico: p. 763
- New Model International School S.A. c/ Centro Comercial Miguel Cané S.A. s/ escrituración: p. 491

O

- Olguín, Leonardo Enrique Luis c/ Swiss Medical ART SA s/ accidente - ley especial: p. 747
- Ortega Reyes, Cristian Giancarlos s/ extradición: p. 372
- Oviedo, Javier Darío c/ Telecom Argentina S.A. y otros s/ despido: p. 689
- O&G Developments Ltd. S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa: p. 419

P

- Pagano Andrea Esther p/ sí y en rep. de sus hijos men. y otro c/ Agropecuaria Litoral S.R.L. y otros s/ indemn. por fallecimiento: p. 773
- Perini, Julio César c/ Municipalidad de Villa del Rosario s/ medida autosatisfactiva: p. 80
- Pimienta Sánchez, Braian Josué y otros s/ incidente de competencia: p. 719
- Plumato, Julio y otro c/ Guerrero, Miguel Ángel s/ expte. 106/2021: p. 61
- Popowicz, Telma y otro c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad: p. 811
- Produser S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo: p. 943
- Provincia de Misiones c/ AFIP-DGI s/ contencioso administrativo - varios: p. 328
- Pugibet Fevrier, Jacqueline y otro s/ incidente civil: p. 756
- Pugibet Fevrier, Jacqueline y otro s/ sucesión testamentaria: p. 795

R

- R., J. A. c/ R., M. A. s/ sumarisimo: p. 329
- R., V. s/ situación - expte. nro. mex -10761/18 del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia n° 4: p. 751
- Ramírez Balbuena, Celia c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM: p. 332
- Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo: p. 1
- Refinería del Norte S.A. c/ Municipalidad de La Banda del Río Salí s/ inconstitucionalidad: p. 534
- Rodríguez, Daniel Pascual y otros c/ Telefónica Móviles de Argentina S.A. s/ amparo ambiental: p. 261
- Rosenbrock, Eduardo Bautista c/ ANSeS s/ reajustes varios: p. 330
- Rossini, Marcelo Eduardo c/ AFIP-DGI s/ contencioso administrativo - varios: p. 21

S

- S., A. c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior s/ impugnación de acto administrativo: p. 56
- S., B. R. y otros c/ Rial, Jorge y otros s/ daños y perjuicios: p. 662
- S. Z., A. D. s/ medida autosatisfactiva: p. 169
- Salvo, Cristian c/ EDESA s/ daños y perjuicios: p. 293
- Shaga, John Shamah s/ infracción ley 22.415: p. 313
- SIMSA Aire Acondicionado SRL y otro c/ Ministerio de Economía y Producción y otro s/ contencioso administrativo varios: p. 563
- Souza, Amanda Graciela c/ Ente 23.283 y 23.412 Cooperador Leyes y otro s/ otros reclamos: p. 294
- Stein, Ramón Cristian c/ Swiss Medical ART S.A. s/ accidente - ley especial: p. 696
- Susana Carrillo de Quevedo Cornejo (Hoy su sucesión) c/ Bustamante, Carlos Cipriano, Cruz Santiago s/ acción reivindicatoria: p. 311

T

- Tabacalera Sarandí S.A. c/ EN - AFIP - DGI s/ proceso de conocimiento: ps. 569, 841 y 955

Toyota Argentina SA c/ Córdoba, Provincia de
s/ acción declarativa de certeza: p. 892

U

Ushuaia Green SAS c/ Banco BBVA Argentina
SA s/ incidente: p. 878

W

Western Union S.R.L. c/ Municipalidad de
Merlo s/ ordinario: p. 267

Z

Zárate, Pablo Federico y otros c/ Ente Nacional
Regulador de la Electricidad s/ diferencias de
salarios: p. 380

INDICE GENERAL

TOMO 348

	Pág.
Fallos de la Corte Suprema	1
Febrero	1
Marzo	80
Abril	189
Mayo	295
Junio	389
Julio	576
Agosto	802
Indice por los nombres de las partes	(I)